

ถอดเทปครอบครัวพีเจทตอนที่ 6 หลัง Midterm 22/4

ผู้ปกครอง

จะมีลักษณะที่แตกต่างกับเรื่องต่างๆที่กล่าวมาข้างในเรื่องก่อนๆ มันเป็นเรื่องเฉพาะที่ศาลตั้งขึ้นเพื่อให้มาดูแลการใช้ชีวิตต่างๆของผู้เยาว์ โดยฐานของการตั้งผู้ปกครองจึงต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการดูแลตัวผู้เยาว์ เมื่อศาลเป็นคนตั้งขึ้น มันเลยเอาสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจมาใช้บางส่วน จะไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างกับตัวผู้รับบุตรบุญธรรมที่เอาสิทธิและหน้าที่ต่างๆมาเกือบครบ และก็จะมีการสิ้นสุดของผู้ปกครองที่มีการกำหนดไว้เฉพาะ ในส่วนของผู้ปกครอง เราจะดูกัน 3 ประเด็นใหญ่ๆ ว่า 1 การตั้งผู้ปกครอง สามารถที่จะตั้งได้ยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง ว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างที่ไปเอาสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครอง และ ตรงไหนบ้างที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 3 การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง

การตั้งผู้ปกครอง

เหตุมาจากการไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

จะตั้งขึ้นมาเองไม่ได้ ต้องปรากฏเหตุเหล่านี้เท่านั้น ข้อสังเกต คือ บุคคลที่จะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองนี้ได้ นั่น ต้องเป็นผู้เยาว์เท่านั้น

มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองเสียแล้วนั้น จะจัดให้มีผู้ปกครองขึ้นในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ก็ได้

มาตรา 1585 วรรคสอง วางหลักว่า ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนตามมาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ศาลจะตั้งผู้ปกครองในส่วนที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองนั้นก็ได้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินตามมาตรา 1582 วรรคสอง ศาลจะตั้งผู้ปกครองเพื่อจัดการทรัพย์สินก็ได้

ต้องตั้งโดยคำพิพากษา

ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไป ที่ต้องอาศัยอำนาจของศาล แม้ว่าบิดามารดาได้ตกลงกันไว้เป็นว่าใครจะเป็นผู้ปกครองก็ตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีการขัดแย้งกับพันธกรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองมันจะมีโดยพันธกรรมได้ ต้องมาขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองอยู่ดี ไม่ได้หมายความว่าเขียนพันธกรรมแล้วจะมีผลทันที

มาตรา 1586 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ผู้ปกครองตามมาตรา 1585 นั้น ให้ตั้งโดยคำสั่งศาลเมื่อมีการร้องขอของญาติของผู้เยาว์ อัยการ หรือผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายที่หลังได้ระบุชื่อไว้ในพันธกรรมให้เป็นผู้ปกครอง

มาตรา 1586 วรรคสอง วางหลักว่า ภายใต้บังคับมาตรา 1590 การตั้งผู้ปกครองนั้นถ้ามีข้อกำหนดพันธกรรมก็ให้ศาลตั้งตาม

ข้อกำหนดคณินัยกรรม เว้นแต่คณินัยกรรมนั้น ไม่มีผลบังคับหรือบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในคณินัยกรรมนั้นเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามมาตรา 1587

วิธีการตั้งผู้ปกครอง มาตรา 1586 กำหนดให้ศาลเป็นผู้ตั้งผู้ปกครองในทุกกรณี ซึ่งการร้องขอต่อศาลอาจทำได้ 2 วิธี

1. ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการเป็นผู้ร้องขอ

- ญาติอาจจะเป็นญาติสนิทหรือญาติห่างก็ได้ แต่ต้องเป็นญาติตามกฎหมาย
- น้องของผู้รับบุตรบุญธรรม?

2. ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ระบุชื่อไว้ในคณินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ร้องขอต่อศาล

- บิดามารดาผู้ระบุต้องไม่ถูกถอนอำนาจปกครอง
- หากศาลได้ตั้งไว้แล้ว บิดาหรือมารดาที่ตายได้หลังจากนั้นจะทำการระบุชื่อผู้ปกครองไว้อีก ศาลก็ไม่จำเป็นต้อง

- ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลบรรลุนิติภาวะที่ศาลตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลผู้เยาว์เช่นเดียวกับบิดามารดา
- จะตั้งขึ้นมาได้เฉพาะกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วทั้งสองคน โดยอาจจะถูกถอนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
- แม้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเมื่อมีเหตุที่จะตั้งผู้ปกครองแล้วจะต้องมีการตั้งผู้ปกครองเสมอไป แต่เพราะเหตุผลที่ผู้เยาว์น่าจะต้องมีผู้ปกครองเพื่อดูแลและคุ้มครองตนเอง จึงน่าจะต้องตั้งผู้ปกครองในทุกกรณีที่มีเหตุที่จะตั้ง

คุณสมบัติของผู้ปกครอง (มาตรา 1587)

มาตรา 1587 วางหลักว่า บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ เว้นแต่ (1) ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ , (2) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย , (3) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ , (4) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์ , (5) ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

จำนวนและการเริ่มต้นของผู้ปกครอง

ซึ่งโดยปกติผู้ปกครองจะต้องมีแค่คนเดียว แต่ ศาลอาจตั้งเพิ่มได้

มาตรา 1590 วางหลักว่า ผู้ปกครองมิได้คราวหนึ่งเพียงคนเดียว แต่ในกรณีมีข้อกำหนดคณินัยกรรมให้ตั้งผู้ปกครองหลายคนหรือเมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ศาลมีอำนาจตั้งผู้ปกครองได้ตามจำนวนที่ศาลเห็นว่าจำเป็น ในกรณีที่ตั้งผู้ปกครองหลายคนศาลจะกำหนดให้ผู้ปกครองเหล่านั้นกระทำการร่วมกันหรือกำหนดอำนาจเฉพาะสำหรับคนหนึ่ง ๆ ก็ได้

มาตรา 1591 วางหลักว่า ความเป็นผู้ปกครองนั้นเริ่มแต่วันทราบคำสั่งตั้งของศาล

สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง

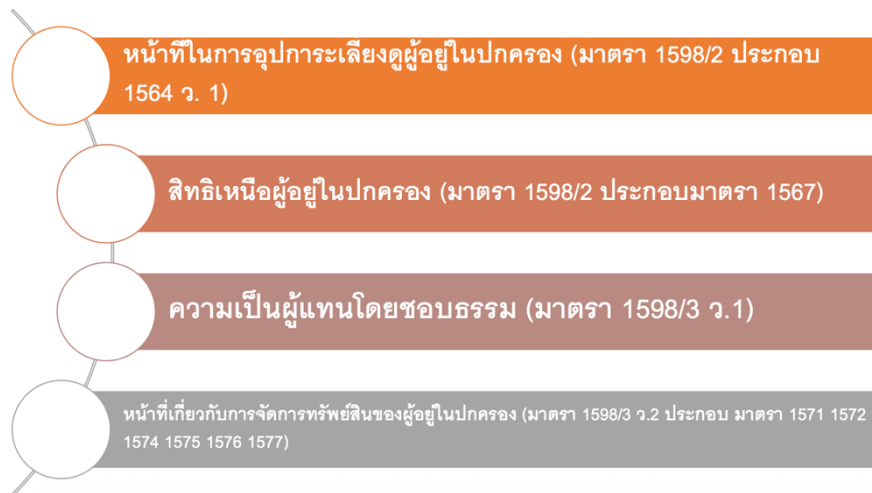
สิทธิเฉพาะที่แตกต่างกับผู้ใช้อำนาจปกครอง คือ หน้าที่การจัดการเงินได้ หน้าที่ในการปรึกษาผู้อยู่ในปกครอง หน้าที่ในการทำบัญชีทรัพย์สิน และ โดยปกติแล้วผู้ปกครองไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ เว้นแต่เข้าตาม มาตรา 1598/14

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ใช้กับผู้ปกครอง

มาตรา 1598/2 วางหลักว่า ผู้ปกครองมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครองตามมาตรา 1564 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1567

มาตรา 1598/3 วางหลักว่า ผู้ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยู่ในปกครอง ให้นำมาตรา 1570 มาตรา 1571 มาตรา 1572 มาตรา 1574 มาตรา 1575 มาตรา 1576 และมาตรา 1577 มาใช้บังคับแก่ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองโดยอนุโลม

ข้อสังเกต ผู้อยู่ในปกครองไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ปกครอง เพราะ มันถูกต้องขึ้นเป็นการเฉพาะในการให้ดูแลผู้อยู่ในปกครอง และ สิทธิเหนือผู้อยู่ในปกครอง ในที่นี้ คือ มีอำนาจปกครองทั่วไป เช่น อำนาจในการกำหนดที่อยู่



หน้าที่การจัดการเงินได้

ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินได้ของผู้อยู่ในปกครองแต่เฉพาะเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู้อยู่ในปกครองเท่านั้น ถ้ามีเงินเหลือต้องนำไปลงทุนที่มั่นคงแสวงหาประโยชน์ต่อไป

มาตรา 1598/4 เงินได้ของผู้อยู่ในปกครองนั้น ผู้ปกครองย่อมใช้ได้ตามสมควรเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู้อยู่ในปกครอง ถ้ามีเหลือให้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

- (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ำประกัน
- (2) รับขายฝากหรือรับจำนองสิ่งทรมทรัพย์ในลำดับแรก แต่จำนวนเงินที่รับขายฝากหรือรับจำนองต้องไม่เกินครึ่งราคาตลาดของสิ่งทรมทรัพย์นั้น
- (3) ฝากประจำในธนาคารที่ได้ตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
- (4) ลงทุนอย่างอื่นซึ่งศาลอนุญาตเป็นพิเศษ

ซึ่งถ้าไปคูมาตรา 1573 มันจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อำนาจปกครองใช้เงินได้ของผู้เขวามากกว่าตัวผู้ปกครอง

หน้าที่ในการบริหารหรือ

มาตรา 1598/5 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ถ้าผู้อยู่ในปกครองรู้จักผิดชอบและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เมื่อผู้ปกครองจะทำการใดที่สำคัญ ให้ปรึกษาหารือผู้อยู่ในปกครองก่อนเท่าที่จะทำได้

มาตรา 1598/5 วรรคสอง วางหลักว่า การที่ผู้อยู่ในปกครองได้ยินยอมด้วยนั้นหากผู้ปกครองให้พ้นจากความรับผิดชอบ

หน้าที่ในการทำบัญชีทรัพย์สิน (ดูคร่าวๆ อ่านเล่นๆ พี่เจ็ทไม่ลงรายละเอียด ขอแค่รู้ว่าต้องทำหน้าที่นี้พอ)

1 ผู้ปกครองต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง มิฉะนั้นอาจถูกศาลมีคำสั่งถอนผู้ปกครองได้

มาตรา 1592 วางหลักว่า ให้ผู้ปกครองรับทำบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองให้เสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ทำทราบคำสั่งตั้งของศาล แต่ผู้ปกครองจะร้องต่อศาลก่อนสิ้นกำหนดขอให้ยืดเวลาก็ได้

บัญชีนั้นต้องมีพยานรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเป็นญาติของผู้อยู่ในปกครอง แต่ถ้าหาญาติไม่ได้จะให้ผู้อื่นเป็นพยานก็ได้

มาตรา 1593 วางหลักว่า ผู้ปกครองยื่นสำเนาบัญชีทรัพย์สินที่ตนรับรองว่าถูกต้องต่อศาลฉบับหนึ่งภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ทำบัญชีทรัพย์สินแล้ว และศาลจะสั่งให้ผู้ปกครองชี้แจงเพิ่มเติมหรือให้นำเอกสารมาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าบัญชีนั้นถูกต้องแล้วก็ได้

ถ้าศาลมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นบัญชี หรือวันชี้แจงเพิ่มเติม หรือวันนำเอกสารยื่นประกอบแล้วแต่กรณี ให้ถือว่าศาลยอมรับบัญชีนั้นแล้ว

มาตรา 1594 วางหลักว่า ถ้าผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการทำบัญชีทรัพย์สินหรือการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1592 หรือมาตรา 1593 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลซึ่งสั่งตามมาตรา 1593 หรือศาลไม่พอใจในบัญชีทรัพย์สินเพราะทำขึ้นด้วยความเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่สุจริต หรือเห็นได้ชัดว่าผู้ปกครองหย่อนความสามารถ ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองนั้นเสียก็ได้

2 ก่อนศาลยอมรับบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง ผู้ปกครองจะทำการใด ไม่ได้เว้นแต่เป็นการเร่งร้อนและจำเป็น

มาตรา 1595 วางหลักว่า ก่อนที่ศาลยอมรับบัญชานั้น ห้ามมิให้ผู้ปกครองทำการใด เว้นแต่เป็นการเร่งร้อนและจำเป็น แต่จะยกข้อห้ามดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้

3 ถ้าผู้ปกครองมีหนี้ที่เป็นคุณหรือโทษต่อผู้อยู่ในปกครองจะต้องแจ้งให้ศาลทราบก่อนลงมือทำบัญชีทรัพย์สิน

มาตรา 1596 วางหลักว่า ถ้ามีหนี้เป็นคุณแก่ผู้ปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครองหรือเป็นคุณแก่ผู้อยู่ในปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้ปกครองให้ผู้ปกครองแจ้งข้อความเหล่านั้นต่อศาลก่อนลงมือทำบัญชีทรัพย์สิน

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่ามีหนี้เป็นคุณแก่ตนแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครอง และมีได้แจ้งข้อความนั้นต่อศาล หนี้ของผู้ปกครอง

นั้นย่อมสูญไป

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่ามิหนี่เป็นโทษต่อตน แต่เป็นคุณแก่ผู้อยู่ในปกครอง และมีได้แจ้งข้อความนั้นต่อศาล ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองก็ได้

4 ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่สั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง และจัดทำบัญชีทรัพย์สินส่งต่อศาลปีละครั้ง

มาตรา 1597 วางหลักว่า เมื่อศาลเห็นสมควรโดยลำพัง หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้ปกครอง (๑) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้น , (๒) แถลงถึงความ เป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง

สิทธิในการรับบำเหน็จ (โดยปกติผู้ปกครองจะไม่ได้ แต่ถ้าเข้าตามมอนุเหล่า จึงจะได้รับ)

ผู้ปกครองไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ เว้นแต่จะมีกรณีพิเศษ

มาตรา 1598/14 ผู้ปกครองไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

(1) มีข้อกำหนดไว้ในพินัยกรรมให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จเท่าที่กำหนดในพินัยกรรม

(2) ในกรณีที่พินัยกรรมไม่ได้กำหนดบำเหน็จไว้ แต่ไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ปกครองรับบำเหน็จ ผู้ปกครองจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะกำหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้

(3) ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองไว้ในพินัยกรรม และไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ปกครองรับบำเหน็จ ศาลจะกำหนดบำเหน็จให้แก่ผู้ปกครองในคำสั่งตั้งผู้ปกครองก็ได้ หรือถ้าศาลมิได้กำหนด ผู้ปกครองจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะกำหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้

ในการพิจารณากำหนดบำเหน็จ ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ รายได้และฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง

ถ้าผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองแสดงได้ว่า พฤติการณ์ รายได้หรือฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้เข้ารับหน้าที่ผู้ปกครอง ศาลจะสั่งให้บำเหน็จลดลง เพิ่ม หรือกลับให้บำเหน็จแก่ผู้ปกครองอีกก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ในพินัยกรรมมิให้ผู้ปกครองได้รับบำเหน็จด้วย

การสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง (ต้องไปศาลแล้วให้ศาลถอนความเป็นผู้ปกครอง)

มาตรา 1598/7 ความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผู้ปกครอง

(1) ตาย

กรณีที่ผู้ปกครองถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ มาตรา 62 ให้ถือว่าถึงแก่ความตาย จึงต้องถือว่าความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วย

(2) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากศาล

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ถูกถอนโดยคำสั่งศาล

โดยมีเหตุตามมาตรา 1598/8

เหตุที่จะขอให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครอง

มาตรา 1598/8 ให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครองในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ปกครองละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่
- (2) ผู้ปกครองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่
- (3) ผู้ปกครองใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
- (4) ผู้ปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไม่สมควรแก่หน้าที่
- (5) ผู้ปกครองหย่อนความสามารถในหน้าที่จนน่าจะเป็นอันตรายแก่ประโยชน์ของผู้

ผู้อยู่ในปกครอง

- (6) มีกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1587 (3) (4) หรือ (5)

ผู้มีสิทธิในการร้องขอต่อศาล

มาตรา 1598/9 การร้องขอให้ถอนผู้ปกครองตามมาตรา 1598/8 นั้น ผู้อยู่ในปกครองซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือญาติของผู้อยู่ในปกครองหรืออัยการจะเป็นผู้ร้องขอก็ได้

มาตรา 1598/10 ในระหว่างพิจารณาคำร้องขอให้ถอนผู้ปกครอง ศาลจะตั้งผู้จัดการชั่วคราวให้จัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองแทนผู้ปกครองก็ได้

ผู้มีสิทธิในการร้องขอต่อศาล

1. ผู้อยู่ในปกครองซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้โดยลำพัง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2. ญาติของผู้อยู่ในปกครอง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นญาติสนิทแต่อย่างใด
3. อัยการ แม้จะไม่มีผู้ร้องขอ อัยการก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ปกครองได้

ผลของการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ปกครอง (ดูคร่าวๆ อ่านเล่นๆ พี่เจ็ทไม่ลงรายละเอียด ข้ามไปมาก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Slide P. 139-143

ความเหมือนความต่างของผู้ปกครองกับผู้ใช้อำนาจปกครอง

ความเหมือน

ผู้ใช้อำนาจปกครอง VS ผู้ปกครอง

ความเหมือน	ผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์	ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์	
ความเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม	ทั้งผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้ปกครองต่างเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์	
การสิ้นสุดอำนาจปกครอง	อำนาจปกครองสิ้นสุดเมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ ตาย หรือเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่น	

ความแตกต่าง

ผู้ใช้อำนาจปกครอง VS ผู้ปกครอง		
ความแตกต่าง	ผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้ปกครอง
บุคคล	บิดามารดา	คนอื่นที่มีใช้บิดามารดา
อุปการะเลี้ยงดู	อุปการะระหว่างเป็นผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะในบางกรณี	อุปการะเลี้ยงดูเฉพาะระหว่างเป็นผู้เยาว์
หน้าที่ของบุตร	บุตรต้องอุปการะผู้ใช้อำนาจปกครอง	ผู้เยาว์ไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ปกครอง
คดีอุทุม	บุตรฟ้องผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ได้	ผู้เยาว์ฟ้องผู้ปกครองได้
สิทธิในการใช้เงินของบุตร	ผู้อำนาจปกครองมีสิทธิใช้เงินของบุตรตามสมควร	ผู้ปกครองไม่มีสิทธิใช้เงินบุตร แต่อาจได้บำเหน็จ
การลาออก	ผู้ใช้อำนาจปกครองลาออกไม่ได้	ผู้ปกครองลาออกได้

จบเรื่องผู้ปกครอง

บุตรบุญธรรม (ถ้าออกพีเจ็ทบอกว่าแจกคะแนน)

การรับบุตรบุญธรรม จะมีเรื่องที่เราต้องพิจารณา 4 เรื่อง คือ 1 ผู้รับบุตรบุญธรรม ถ้าเกิดจะรับบุตรบุญธรรมนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการรับบุตรบุญธรรม 2 บุตรบุญธรรม จะต้องมิใช่เจอนอะไรบ้าง แต่มันก็จะเชื่อมโยงกับผู้รับบุตรบุญธรรม โดยเฉพาะในแง่เรื่องอายุ (ความห่างของอายุ) 3 แบบของการรับบุตรบุญธรรม 4 ผลของการรับบุตรบุญธรรม ว่ามันจะไม่ได้ไปตัดเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแต่อย่างใด

ผู้รับบุตรบุญธรรม

- 1 จะต้องมียายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี คือ กฎหมายมองว่าการจะรับบุตรบุญ คุณต้องมีวุฒิภาวะมากกว่าการบรรลุนิติภาวะ
- 2 ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้รับบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของคนด้วย ถามว่าทำไมต้องมีขอความยินยอม เพราะว่า เวลาที่รับบุตรบุญธรรมไปแล้ว ตัวบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของตัวผู้รับบุตรบุญธรรม จึงต้องขอ

ความยินยอมก่อน เพราะมันมีเรื่องของการต้องมานั่งแบ่งมรดกกัน และ ก็ในการที่จะรับบุตรบุญธรรมโดยทั่วไปจะมีผู้รับบุตรบุญธรรมเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น แต่ผู้รับบุญธรรมจะมีบุตรบุญธรรมกี่คนก็ได้ เว้นแต่ กรณีเดียวที่อาจจะมิได้สองคน คือ ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นคู่สมรสกัน นอกจาก จะขอความยินยอมแล้ว ตัวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยอมเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้เหมือนกัน เช่นนี้ จะมีผู้รับบุตรบุญธรรมสองคนได้ และ ถ้าไม่ได้เป็นคู่สมรสกันจะทำแบบนี้ไม่ได้ ข้อสอบจะออกในลักษณะที่ว่า คู่สมรสในที่นี้ มันต้องเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย กล่าวคือ ต้องมีการจดทะเบียนสมรส ถ้าอยู่กินกันฉันคู่สมรสก็ไม่ต้องมาขอความยินยอม และ ก็จะรับเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมคู่กันไม่ได้ด้วย และ อันนี้เป็นช่องทางเดียวที่ทำให้ชายชาย หญิง หญิง มีบุตรร่วมกันได้ (รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน) โดยอาศัยช่องทางนี้ ณ เวลาปัจจุบัน

บุตรบุญธรรม

1 อายุอ่อนกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี กฎหมายนั้นไม่ได้กำหนดขั้นต่ำของอายุบุตรบุญธรรมไว้ เพราะฉะนั้น บุตรบุญธรรมจะอายุเท่าไรก็ได้ จะบรรลุนิติภาวะ เด็กทารก หรือ คนแก่ก็ได้ แต่ว่า กฎหมายกำหนดในลักษณะความห่างของอายุเท่านั้นเอง คือ จะต้องอายุน้อยกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ถ้าน้อยกว่านั้นมันจะไม่เหมือนการไปรับบุตรบุญธรรม เรื่องของการให้ความยินยอม

1. บุตรบุญธรรมที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรมด้วย ถ้าไม่เกินก็ไม่จำเป็นต้องไปขอความยินยอม ถ้าเข้าเงื่อนไขอื่นก็รับได้เลย คือ อายุ 15 ปีนั้น เป็นวัยที่เด็กนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอแล้ว

2. ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถามว่าต้องให้ความยินยอมทั้งคู่เลยไหม ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริง ถ้ามีทั้งสองที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ก็ต้องขอทั้งคู่ ถ้ามีแค่บิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียว ก็ขอแค่ฝั่งเดียวก็พอแล้ว จะเห็นได้ในข้อสอบมันจะไปโยงกับเรื่องการพิจารณาสถานะความเป็นบิดามารดาและบุตรกัน เช่น ถ้าสมมุติ เด็กคนนี้เป็นบุตรนอกสมรส คือ ไม่ได้บิดาในทางข้อกฎหมาย จะต้องขอความยินยอมแค่ในฝั่งของมารดา คือ ข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามตรงๆ แต่ถามผ่านเรื่องรับบุตรบุญธรรม เช่นนี้ จะต้องวินิจฉัยมาแต่ตั้งแต่ต้น ว่าใครเป็นบิดาหรือมารดาโดยชอบ

3. ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ถ้าบุตรบุญธรรมจดทะเบียนสมรส จะเห็นได้ว่ามันมีความสอดคล้องกับตัวผู้รับบุตรบุญธรรม ถ้าจดทะเบียนสมรส ก็ต้องขอความยินยอม

คำถาม :

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 25 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 10 ปี

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 24 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 9 ปี

ผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ 26 ปี บุตรบุญธรรมอายุ 12 ปี

ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไข :

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 344/2531

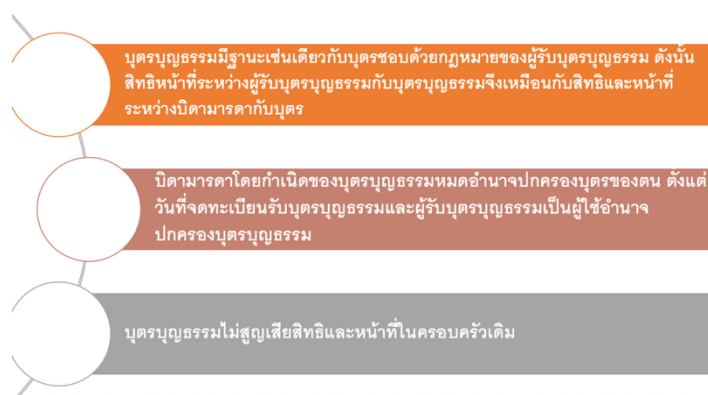
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งกระทำโดยไม่ได้ความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมไม่สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด... กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163 และมาตรา 164 และเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่โจทก์อาจฟ้องคดีเช่นนั้นได้แล้ว โจทก์ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีดังกล่าวได้เสมอ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6993/2537

ขณะที่ บ. จดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรม บ. มีอายุ 25 ปี ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม มาตรา 1582 ที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการที่ บ. รับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมนั้นโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสของ บ. ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ขัดต่อ ป.พ.บ.บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 การจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของ บ. ย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงมิใช่ทายาทโดยธรรมของ บ.

แบบของการรับบุตรบุญธรรม (ไม่มีประเด็นอะไรมาก) แล้งจดทะเบียนก็พอ แต่ต้องไปดูกฎหมายเฉพาะอีกที

ผลของการรับบุตรบุญธรรม



จะเห็นได้ว่าสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม มันจะเหมือนกับบิดามารดาและบุตร และ สิทธิที่โอนไปหลักๆ จะเป็นเรื่องการใช้อำนาจปกครองทั้งหมด คือ มันจะไปอยู่กับผู้รับบุตรบุญธรรมทั้งหมด แต่เรื่องอื่นมันยังไม่ได้โอนไปด้วย เช่น การขอความยินยอมของผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ต้องไปขอกับผู้รับบุตรบุญธรรม

คำถาม :

บุตรบุญธรรมสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม?

มี

ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับมรดกของบุตรบุญธรรม?

มี คือ กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้รับบุตรบุญธรรมจะได้รับมรดกของบุตรบุญธรรม

แต่บุตรบุญธรรมจะมรดกจากบิดาและมารดาไม่ได้หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตก่อนตน

คำถาม :

ผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม มีผลอย่างไร?

มาตรา 1451 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้

มาตรา 1598/32 การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451

จบเนื้อหาทั้งหมดแล้ว